

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מרדכי ביטון
יוסף טייב

פ/25/3906

הצעת חוק בטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ של מסגרות לבוגרי תיכון לפני שירות (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

תיקון חוק המכינות 1. בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008¹, אחרי סעיף 2 יבוא :

הקדם-צבאיות

"בטיחות בטיולים 2א. (א) שר החינוך יקבע, באישור ועדת החינוך
ובפעילויות חוץ
התרבות והספורט של הכנסת (להלן – הוועדה),
הוראות בטיחות לעניין קיום טיולים ופעילויות
חוץ במסגרת תוכנית קדם צבאית, אשר יכללו, בין
היתר, חובת תיאום עם מוקד החברה להגנת הטבע
ועם חדר מצב משרד החינוך.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יובאו לאישור
הוועדה בתוך שלושה חודשים מיום פרסום חוק
זה, ועד לאישורן יחולו על טיולים ופעילויות חוץ
במסגרת תוכנית קדם צבאית ההוראות
המעודכנות שקבע המנהל הכללי של משרד החינוך
בעניין בטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ.

(ג) בסעיף זה –

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 890.

"חדר מצב משרד החינוך" – גוף הפועל
כמוקד שליטה, משמש כמרכז מידע,
דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות חינוך
הקשורים למערכת החינוך בזמן
הלמידה מחוץ לכותלי המוסד,
בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית;

"מוקד טבע" – מוקד הביטחון והבטיחות
בטיולים של החברה להגנת הטבע;

"תוכנית קדם צבאית" – מכינה קדם
צבאית מוכרת ומכינה קדם צבאית
חצי שנתית."

תיקון חוק שירות לאומי-אזרחי 2. בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014², בסעיף 34, האמור בו יסומן
לאומי-אזרחי (א)" ואחריו יבוא:

"(ב) השר יקבע, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת (להלן –
הוועדה), הוראות בטיחות לעניין קיום טיולים ופעילויות חוץ על ידי גוף
מפעיל, אשר יכלול, בין היתר, חובת תיאום עם מוקד החברה להגנת הטבע ועם
חדר מצב משרד החינוך.

(ג) תקנות לפי סעיף קטן (ב) יובאו לאישור הוועדה בתוך שלושה חודשים
מיום פרסום חוק זה, ועד לאישורן יחולו על טיולים ופעילויות חוץ של גוף
מפעיל ההוראות המעודכנות שקבע המנהל הכללי של משרד החינוך בעניין
בטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ.

(ד) בסעיף זה –

"חדר מצב משרד החינוך" – גוף הפועל כמוקד שליטה, משמש כמרכז
מידע, דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות חינוך בזמן הלמידה מחוץ
לכותלי המוסד, בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית;

"מוקד טבע" – מוקד הביטחון והבטיחות בטיולים של החברה להגנת
הטבע."

תיקון חוק שירות ביטחון 3. בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986³, בסעיף 57, האמור בו
ביטחון יסומן (א)" ואחריו יבוא:

² ס"ח התשע"ד, עמ' 380.
³ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

"(ב) השר יקבע, באישור ועדת החינוך והספורט של הכנסת (להלן – הוועדה), הוראות בטיחות לעניין קיום טיולים ופעילויות חוץ על ידי גוף שהוכר על ידי משרד הביטחון להפעלת מתנדבי שנת שירות (בסיף זה – גוף מפעיל), אשר יכללו, בין היתר, חובת תיאום עם מוקד החברה להגנת הטבע ועם חדר מצב משרד החינוך.

(ג) תקנות לפי סעיף קטן (ב) יובאו לאישור הוועדה בתוך שלושה חודשים מיום פרסום חוק זה, ועד לאישורן יחולו על טיולים ופעילויות חוץ של גוף מפעיל ההוראות המעודכנות שקבע המנהל הכללי של משרד החינוך בעניין בטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ.

(ד) בסעיף זה –

"חדר מצב משרד החינוך" – גוף הפועל כמוקד שליטה, משמש כמרכז מידע, דיווח, הנחיה וסיוע למוסדות חינוך בזמן הלמידה מחוץ לכותלי המוסד, בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית;
"מוקד טבע" – מוקד הביטחון והבטיחות בטיולים של החברה להגנת הטבע;

"מתנדב שנת שירות" – מתנדב שאושרה דחיית גיוסו לפי סעיף 36 לצורך פעילות בשנת שירות."

ד ב ר י ה ס ב ר

למדינת ישראל עניין ממדרגה ראשונה בעידוד מפעל המכינות הקדם צבאיות, המכינות החצי שנתיות, שנות השירות והשירות הלאומי, התורמים תרומה ניכרת למדינה בתחום החברתי בכלל, ובכל הנוגע להתנדבות בקהילה ולאזרחות פעילה בפרט. חלק מן התכניות כמו השירות הלאומי-אזרחי משמשות חלופה לשירות צבאי. המכינות הקדם צבאיות והחצי שנתיות תורמות להכנת הצעירים לשירות צבאי מלא ומשמעותי, מעודדות אותם לשירות שלם ומשמעותי, וזאת לעתים דווקא בקרב אוכלוסיות שניכרת אצלן ירידת מוטיבציה לשרת, ובד בבד מעוררות את מודעות החניכים לנושאים חברתיים וציבוריים. מוצע כי בכלל התכניות המיועדות לבוגרי תיכון לפני שירות צבאי או כחלופה לשירות צבאי ייקבעו הוראות ברורות ומחייבות לעניין התנהלות בסוגיית ביטחון ובטיחות, בדגש על פעילויות חוץ וטיולים, אשר יתייחסו בין היתר לחובת התיאום עם מוקד החברה להגנת הטבע ועם חדר מצב משרד החינוך. ביום 26.4.18 ארע אסון השיטפון בנחל צפית, אשר גבה את חייהם של עשרה בני נוער מהמכינה הקדם צבאית "בני ציון". מקרה זה העלה לסדר היום הציבורי את היעדר ההסדרה של נושא הטיולים ופעילויות החוץ של המכינות ובייחוד את העדרן של הוראות בטיחות מחייבות. בעקבות האסון מונתה גם ועדת בדיקה ממשלתית למניעת אסונות תוך כדי פעילות מכינות קדם צבאיות אשר הגישה דוח ביניים ודוח סופי.

מטרת הצעת חוק זו היא למלא את החסר האמור ביחס לכלל התכניות המיועדות לבוגרי תיכון לפני שירות צבאי או כחלופה לשירות צבאי.

לאור האמור לעיל מוצעים תיקוני חקיקה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008, בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד–2014 ובחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986, שלפיהם על השרים הממונים על ביצועם של חוקים אלה, להתקין תקנות בעניינים אלה ולהביאן לאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בתוך 3 חודשים מיום פרסום החוק. בשל חיוניות הוראות הבטיחות, עד לאישור התקנות יחולו הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בבטיחות בפעילויות חוץ ובטיולים. הוראות אלה מחייבות, בין היתר, תיאום עם חדר המצב של הטיולים במשרד החינוך, ועם מוקד הביטחון והבטיחות בטיולים של החברה להגנת הטבע.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)